

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R.C. de la C. 49

INFORME POSITIVO

19 de ~~mayo~~ ^{junio} de 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración del R. C. de la C. 49, tiene a bien recomendar su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta de la Cámara 49 tienen como propósito ordenarle al Departamento de Corrección y Rehabilitación a través de su Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, que explore la viabilidad y desarrolle la oferta de cursos en arbitraje deportivo como alternativa para el empleo o autoempleo.

La Comisión de Seguridad Pública, como parte de la evaluación del R. C. de la C. 49, solicitó Memoriales Explicativos al Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Recreación y Deportes. Las agencias antes mencionadas, presentaron sus respectivas ponencias y manifestaron su aprobación sobre la propuesta del R. C. de la C. 49.

A continuación, presentaremos de forma sintetizada las expresiones de las agencias comparecientes, señalando particularmente las recomendaciones de estas.

Actas y Récord
JUN 19 P 5:00

RESUMEN DE COMENTARIOS

Departamento de Justicia:

El Departamento de Justicia manifestó no tener objeción a que se continúe con el trámite legislativo correspondiente a la presente medida. El Departamento expresó que lo propuesto por la R. C. de la C. 49 está dentro de las facultades que se le han reconocido a la Asamblea Legislativa mediante su poder de investigación. Sobre el objetivo de la presente, manifestaron que esta cumple con las restricciones jurisprudenciales, puesto que la misma no es arbitraria, tiene un propósito legislativo y, además, no se ha podido anticipar que mediante la investigación que se realiza se le prive a la ciudadanía de derechos constitucionales. Con relación a la importancia de medidas que promuevan nuevos cursos a la población correccional, expresaron:

“Por otro lado, reconocemos la importancia de promover medidas que tengan como fin desarrollar nuevas ofertas de cursos dirigidos a la población correccional, las cuales tengan como norte desarrollar y diversificar la oferta de capacitación y, a su vez, procuren la rehabilitación. Además, entendemos prudente que, en el curso de la investigación que se procura realizar, se consideren ciertos aspectos que inciden en la efectiva ejecución de esta, tales como el impacto presupuestario que acarrearía implementar lo aquí propuesto”.

Departamento de Corrección y Rehabilitación:

El Departamento de Corrección y Rehabilitación expresó que no tendría reparos en lo propuesto en la R. C. de la C. 49, siempre y cuando la Comisión considere las recomendaciones presentadas.

El Departamento manifestó que el Reglamento Núm. 7690, “Reglamento para la Licencia de Entrenadores y Oficiales Deportivos en Puerto Rico” del 30 de abril de 2009, contiene unos requisitos que impiden el ejercer dicha profesión a la población correccional. El Departamento expresó que, entre los requisitos para solicitar esta licencia de Oficial de Arbitraje Deportivo, se requiere presentar un certificado negativo de antecedentes penales del Departamento (Negociado) de la Policía de Puerto Rico con no más de tres (3) meses de expedición. Ante ello, puntualizaron que debería incluirse en la medida el “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar” como una excepción y opción complementaria al certificado de antecedentes penales. Manifestaron que este certificado brindaría una oportunidad para cualificar para dicha licencia.

Por otro lado, recomendaron que se le ordene por medio de una Resolución Conjunta, al Departamento de Recreación y Deportes, incluir sus regulaciones como una excepción a la población correccional que participó en los cursos de arbitraje deportivo,

y que no hayan cometido algún delito contra la indemnidad sexual, en cumplimiento con la Ley Núm. 35-2012, conocida como *“Ley para Prohibir el Acceso a Parques y Locales de Entretenimiento para Niños y Jóvenes a toda Persona que este Inscrita en el Registro para Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores”*.

El Departamento enfatizó que hasta que no se incluya la excepción antes citada, solamente la población en consideración podría cualificar para horas contactos, según el curso, y no así para ejercer dicha profesión en propiedad. Con relación a lo antes discutido, el Departamento manifestó:

“Ahora bien, si se logra incluir dicha excepción se abre una gama de posibilidades y oportunidades. Es entonces, dicha profesión puede impactar a los MPC/PPL de dos maneras:

- 1. Si se encuentran reclusos y certificados - entonces, puede el DCR, una vez certificados por el DRD, por medio del PEATC crear talleres y promover acuerdos colaborativos con entidades y asociaciones de arbitraje deportivo como la Asociación de Baloncesto de Puerto Rico, entre otros para trabajar mientras estén cumpliendo sus sentencias.*
- 2. Por medio de la División de Servicios Operacionales del Sistema de Adultos Sección Pre-Salida. Bajo esta Oficina se podrá ir buscando trabajo a los MPC/PPL que estén prontos a egresar del sistema de instituciones”.*

Departamento de Recreación y Deportes:

El Departamento de Recreación y Deportes expresó que es un derecho constitucional el tener acceso a la educación y permitir que esta población pueda reingresar a la comunidad. A esos efectos, manifestaron apoyar la medida. Recomendaron que se realizara una evaluación en torno a si un ciudadano con delitos en su certificado de antecedentes penales, o con querellas pendientes por acoso o abuso sexual, pueda trabajar en asuntos deportivos. Sobre este ultimo particular, expresaron:

“La recién creada Ley 133, del 17 de agosto de 2024, “Ley para la Prevención y Protección Contra el Abuso y Hostigamiento Sexual en el Deporte en Puerto Rico”, establece que toda entidad deportiva, gubernamental o no gubernamental, que reciba fondos públicos o utilice instalaciones deportivas públicas y tenga bajo su responsabilidad uno (1) o más atletas, deberá, de no tenerlo, crear un protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual en el entorno deportivo. De igual forma, deberán verificar el registro de ofensores sexuales e investigar sobre antecedentes penales antes de la contratación de entrenadores, técnicos o personal de oficialidad”.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

En atención a lo que propone la presente pieza legislativa, un Oficial de Arbitraje Deportivo está regulado bajo el Reglamento Núm. 7690, "Reglamento para la Licencia de Entrenadores y Oficiales Deportivos en Puerto Rico" del 30 de abril de 2009 del Departamento de Recreación y Deporte. En este Reglamento se estableció que es necesaria una certificación y licencia para ejercer dicha profesión. Entre varios requisitos para solicitar este tipo de licencia, se encuentra el presentar un certificado negativo de antecedentes penales del Negociado de la Policía de Puerto Rico con no más de tres (3) meses de expedición. Por consiguiente, este requisito presenta un impedimento para el fin que pretende esta medida. Sin embargo, la reciente Ley 22-2025, restituyó la facultad del Negociado de la Policía de Puerto Rico para expedir el denominado "Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar". Con esta nueva implementación, el Departamento de Recreación y Deportes pudiera hacer los cambios pertinentes mediante reglamentación para adoptar este nuevo certificado en los requisitos que se solicitan para la licencia de los oficiales de arbitraje deportivo. Así la población correccional que cumpla con los requisitos del Artículo 10-B del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, tendrá un método alternativo al certificado de antecedentes penales negativo.

La Ley 377-2004, según enmendada, conocida como "Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación", establecía que la filosofía, la política correccional y los recursos del Gobierno de Puerto Rico tenían que asignarse y utilizarse para lograr la rehabilitación moral y social de los confinados y confinadas a fin de que el sistema correccional cumpliera con el mandato constitucional. La mencionada Ley proveyó para la emisión de un certificado de rehabilitación que acreditaba que luego de una sentencia, el recluso en una institución penal se había rehabilitado. Esto, daba base para presentar una solicitud ante el Tribunal que dictó sentencia para que se diera por cumplida el resto de la pena privativa de libertad. Además, dicho certificado fue reconocido en el Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como "Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011". Luego de haber sido derogada la Ley 377-2004 y el Código Penal del 2004, se quedó en un limbo jurídico la validez e implementación de la otorgación de los certificados de rehabilitación y capacitación para trabajar.

Las disposiciones relativas a la Ley que permite la emisión de certificados de antecedentes penales tienen como consecuencia que los ex confinados que recién cumplen su sentencia no puedan obtener un certificado de buena conducta. Esto les crea un dilema al momento de estos salir a la libre comunidad para conseguir un empleo. El mencionado Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar se creó para que funcionara de forma complementaria al certificado de antecedentes penales. Por ello, de

otorgarse este certificado, les permitiría a las poblaciones que cualifiquen, tener mayores oportunidades de obtener un empleo para lograr la reinserción comunitaria.

Por lo antes discutido, la presente Comisión enmendó la Resolución ante nuestra consideración para disponer que los Departamentos de Recreación y Deporte y Corrección y Rehabilitación deberán incluir en sus Reglamentos las disposiciones pertinentes para cumplir con lo estatuido en esta Ley. Con relación al Reglamento Núm. 7690, "Reglamento para la Licencia de Entrenadores y Oficiales Deportivos en Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deporte, deberá atemperar el lenguaje de la sección 1- Requisitos Generales de Solicitud- para añadir en el inciso cuatro (4) lo siguiente: "presentar un certificado negativo de antecedentes penales del [Negociado] de la Policía de Puerto Rico con no más de tres (3) meses de expedición o un *Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar*".

DETERMINACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO

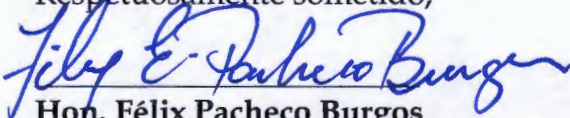
Conforme el análisis de la medida, la Comisión de Seguridad Pública entiende que la aprobación de esta medida no tendrá impacto fiscal sobre el presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación o el Departamento de Recreación y Deportes.

CONCLUSIÓN

Contando con el beneficio de los memoriales antes citados, esta Comisión realizó el análisis de la Resolución Conjunta de la Cámara Número 49. La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes considera es necesario ordenarle al Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación, que explore la viabilidad y desarrolle la oferta de cursos en arbitraje deportivo como alternativa para el empleo o autoempleo.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Seguridad Pública, luego del estudio y consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Cuerpo Legislativo su Informe Positivo, recomendando la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara Número 49, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Félix Pacheco Burgos

Presidente

Comisión de Seguridad Pública

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

1^{ra.} Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 49

3 DE FEBRERO DE 2025

Presentada por el representante *Jiménez Torres*

Referida a la Comisión de Seguridad Pública

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenarle la al Departamento de Corrección y Rehabilitación que, a través del Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación, que explore la viabilidad y desarrolle la oferta de cursos en arbitraje deportivo como alternativa para el empleo o el ~~auto-empleo~~ autoempleo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (PEAT), es responsable de ejercer las funciones y poderes dirigidos a proveer experiencias de adiestramiento, desarrollo empresarial, con énfasis especial en organizaciones cooperativas, autogestión y empleo para los clientes del sistema correccional del Departamento y su agencia, oficinas y programas adscritos. El propósito primordial es ampliar las oportunidades de empleo y reeducación de la ~~cliente~~ población correccional y de justicia juvenil, para que cada confinado o menor transgresor sea adiestrado para lograr su rehabilitación y facilitar su ingreso a la libre comunidad, o bajo cualesquiera de los programas de sentencia suspendida, libertad bajo palabra, libertad supervisada, tratamiento de rehabilitación o reeducación o en un programa de desvío.

Como parte de sus funciones el Programa debe identificar las destrezas, habilidades y necesidades de los participantes, y estimular su interés en beneficiarse para que estos se beneficien de las actividades de adiestramiento, y desarrollo empresarial, preferiblemente con un enfoque particularizado en el ámbito cooperativo, de autogestión y empleo que lleve a cabo el Programa.

La Ley Núm. 151 de 6 de septiembre de 2014, que enmienda el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, conocido por el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, consolidó en este las funciones de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la Corporación de Empresas y Adiestramiento y Trabajo, mediante el establecimiento del programa de Servicios con Antelación al Juicio y el Programa de Adiestramiento y Trabajo, respectivamente.

El artículo 32 *del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, supra*, establece los criterios de participación, e indica que el Programa tendrá la encomienda de establecer, hasta donde los recursos lo permitan, los programas y actividades que aquí se autorizan, para beneficio de las siguientes personas: (a) Personas que estén recluidas, en virtud de sentencia o medida dispositiva, en las instituciones e instalaciones del Departamento, sujeto al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que prohíben la reclusión y el traslado de menores conjuntamente con convictos que sean adultos; (b) Convictos y menores transgresores que estén en la libre comunidad bajo cualquier programa de sentencia suspendida, libertad bajo palabra, libertad supervisada, tratamiento de rehabilitación o reeducación o en programas de desvío; (c) Todo adulto o menor que esté en la libre comunidad, después de haber extinguido su sentencia o la medida dispositiva del tribunal o que haya sido indultado y (d) Todo menor o adulto que esté participando en un programa de prevención, de adiestramiento o de rehabilitación de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, o de una institución privada debidamente licenciada.

Con el fin de lograr estos objetivos, el Programa establece los sistemas y proyectos que mejoren la productividad, competitividad y la capacidad real para integrar a los egresados de sus programas y servicios al sistema socioeconómico ~~del País~~ *de la Isla*. Esto, con el propósito de aminorar el alto grado de desempleo que confrontan los convictos y los menores transgresores, así como los egresados de las instituciones juveniles. El Programa tiene la encomienda de planificar y diversificar, en forma innovadora, las actividades de capacitación, desarrollo empresarial, preferiblemente de base cooperativa, autogestión y empleo para esta ~~clientela~~ *población*. ~~Así pues~~ *Por consiguiente*, el Programa tiene el objetivo de desarrollar en todos sus participantes actitudes positivas hacia el trabajo, autoestima, superación, liderato y civismo.

Por otro lado, un árbitro deportivo es un profesional encargado de supervisar y dirigir el desarrollo de una competencia o evento deportivo, asegurándose de que se cumplan las reglas y normativas establecidas para dicho deporte. Su rol principal es actuar como una autoridad imparcial en la toma de decisiones dentro del juego, garantizando la equidad entre los participantes y el respeto por las normas.

Además de tomar decisiones en tiempo real, los árbitros también tienen la responsabilidad de mantener el orden en el campo o la cancha, resolver conflictos que

puedan surgir durante la competencia y, en muchos casos, garantizar la seguridad de los jugadores y del público. Dependiendo del deporte, los árbitros pueden trabajar en equipo, como ocurre en disciplinas colectivas, o de manera individual, como en deportes individuales.

Para ejercer esta función, un árbitro debe poseer un profundo conocimiento de las reglas del deporte, habilidades de comunicación efectiva, capacidad de mantener la calma bajo presión y un alto nivel de condición física, especialmente en disciplinas que requieren constante movimiento durante el juego. La imparcialidad, la ética y el profesionalismo son cualidades esenciales para desempeñarse con éxito en esta función.

Según la Asociación de Árbitros de Baloncesto de Puerto Rico, la función principal del árbitro es ser la autoridad máxima y juez en la cancha. Por eso, dicho rol conlleva ser cuidadosos y acertados a la hora de ejercer juicio en la toma de decisiones dentro de la cancha. ~~Además de general un ingreso económico extra, puedes convertirte en la única profesión.~~

Los servicios educativos procuran ampliar las oportunidades de adquirir destrezas, adiestramientos y conocimientos que facilitan al confinado regresar a la comunidad debidamente preparado para asegurar una subsistencia decorosa. La educación vocacional se centra en brindarle herramientas al convicto para el empleo o el ~~auto-empleo~~ autoempleo cuando regrese a la libre comunidad. Actualmente, ofrece cursos de artesanía, mecánica de autos, barbería, cosmetología, costura industrial, sastrería, ebanistería, hojalatería y pintura, repostería, refrigeración, horticultura, soldadura, artes gráficas, computadora, teatro, técnica de uñas y oficinista general en procesamiento de información.

Esta ~~medida~~ Resolución Conjunta le ordena al ~~Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas~~ Departamento de Corrección y Rehabilitación que explore y desarrolle cursos de arbitraje deportivo. De esta manera, la población que cualifique, pueden puede ingresar a la comunidad preparados para fungir como árbitros en múltiples deportes. ~~Además de general un ingreso económico extra, puede convertirse en la única profesión de dicho recluso cuando salga a la libre comunidad.~~ Esta legislación es cónsona con la recién aprobada Ley 22-2025, que aclara el estado de derecho con respecto al Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar, y restituye la facultad del Negociado de la Policía de Puerto Rico para expedirlo. Este certificado fungirá como una alternativa complementaria al certificado de antecedentes penales. Ello le permitirá a la población correccional tener mayores oportunidades de obtener un empleo para lograr la reinserción comunitaria.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena al Departamento de Corrección y Rehabilitación que, a través del
2 Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, ~~adscrita al~~
3 ~~Departamento de Corrección y Rehabilitación,~~ que explore la viabilidad y desarrolle el
4 curso de arbitraje deportivo como alternativa para el empleo o el autoempleo para reclusos no
5 ~~condenados a delitos sexuales.~~

6 Sección 2.- No podrán participar de los cursos de arbitraje deportivo para el empleo o
7 autoempleo, las personas que formen parte del "Registro de Personas Convictas por Delitos
8 Sexuales y Abuso Contra Menores", del "Registro de Personas Convictas por Corrupción y
9 Delitos Relacionados", ni del "Registro de Personas Convictas por Maltrato a Adultos Mayores".

10 Sección 2 3.- El Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas
11 podrá establecer acuerdos colaborativos con las asociaciones de árbitros deportivos en
12 Puerto Rico para elaborar el curso.

13 Sección 4.- El Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de
14 Recreación y Deporte deberán aprobar, derogar o enmendar la reglamentación necesaria para
15 cumplir con lo dispuesto en esta Ley.

16 Sección 3 5.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente luego de
17 su aprobación.